

COMUNE DI OLLOMONT

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Loc. Capoluogo, 47 – 11010 OLLOMONT

P. IVA e C.F. 00101810075



COMMUNE DE OLLOMONT

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0165/73243

Telefax 0165/73343

e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.
36 / 2026

OGGETTO: DEFINIZIONE SOMME IMPIGNORABILI ART. 159 DEL TUEL D.LGS. 267/2020 - II SEM. 2026.

L'anno duemilaventisei, addì venti del mese di luglio con inizio alle ore 15:30 e termine alle ore 15:45, nella sala delle adunanze del Comune di Ollomont, si è riunita la Giunta Municipale con sistema misto.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
David VEVEY	Sindaco	X	
Stéphanie BAL	Vice Sindaco	X	
Corrado MUZZOLON	Assessore	X	
Simona OLIVETI	Assessore	X	
Totale		4	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'INTRONO Gianluca.

Il Signor David VEVEY, Sindaco pro-tempore del Comune di Ollomont, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico degli enti locali n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D. lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D. lgs. 10/08/2014 n. 126;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42” ed in particolare l’art. 79 contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per i loro enti locali che subordina l’applicazione dell’armonizzazione all’approvazione di una norma di attuazione;

RICHIAMATA la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali” e visti, in particolare:

- l’articolo 28 che prevede: “1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle seguenti disposizioni:
 - a) lettere c) e f) del comma 4 dell'articolo 152;
 - b) comma 2 dell'articolo 153;
 - c) articoli 155, 156 e 158;
 - d) articoli dal 196 al 198bis;
 - e) articoli dal 234 al 238;
 - f) articoli dal 241 al 269.

VISTO l’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 ove prevede che:

- 1) non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali a:
 - a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) Pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso;
 - c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
- 2) per operatività dei limiti dell’esecuzione forzata la Giunta comunale deve quantificare preventivamente le somme di cui sopra per ciascun semestre con deliberazione da notificare al Tesoriere;

VISTI:

- l’art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al

Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”;

- la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998 con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, del D. lgs. n. 77/1995 “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”;
- la sentenza della Corte Costituzionale, n. 211/2003 con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3, 4 del D. lgs. n. 267/2000 “nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati nelle lettere a), b), c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.”;
- l'art. 1 del Decreto Ministeriale 28/05/1993, pubblicato sulla G.u. 23/06/1993 n. 145 il quale, per quanto riguarda i Comuni, elenca i seguenti servizi indispensabili:
 - servizi connessi agli organi istituzionali;
 - servizi di amministrazione generale;
 - servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
 - servizi di anagrafe e di stato civile, elettorale e leva;
 - servizi connessi alla giustizia;
 - servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
 - servizi di istruzione primaria e secondaria;
 - servizi necroscopici e cimiteriali;
 - servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
 - servizi di nettezza urbana;
 - servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2025 “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUPS 2026-2028 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.”;

CONSIDERATO che, con riferimento al secondo semestre 2026, detta quantificazione può essere fatta:

- somme necessarie al pagamento ai dipendenti delle retribuzioni e degli oneri previdenziali relativi al primo semestre 2026;
- stima dei pagamenti da effettuarsi per le rate dei mutui nel primo semestre 2026;
- spese per l'espletamento dei servizi indispensabili ai sensi del D.M. 28/05/1993 relativi al 50% dei relativi stanziamenti di competenza 2025 previsti nel bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09/05/2022 recante : “Approvazione documento di disciplina organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale, in attuazione delle norme di legge e dello statuto.”;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della vigente normativa;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di quantificare in via presuntiva, per il secondo semestre 2026, le seguenti somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del T.u. approvato con D. lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D. lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D. lgs. 10/08/2014 n. 126, per un totale di €. **€ 847.433,82** così ripartito:

- ✓ **€ 345.943,55** somme necessarie al pagamento ai dipendenti delle retribuzioni e degli oneri previdenziali II sem. 2026;
- ✓ **€ 501.490,27 spese per l'espletamento dei servizi indispensabili ai sensi del D.M. 28/05/1993 relativi al 50% dei relativi stanziamenti di competenza 2026.**

- Di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
David VEVEY

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D'INTRONO Gianluca

=====